

PARECER/2025/06

I. Pedido

1. O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia de Avenidas Novas solicitou à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) a emissão de parecer sobre o Projeto de Regulamento de Transmissão Multimédia das Sessões da Assembleia de Freguesia de Avenidas Novas, que prevê a filmagem e a transmissão áudio e vídeo das sessões daqueles órgãos deliberativos, em direto e *online*.

2. O pedido formulado e o presente parecer enquadram-se nas atribuições e competências da CNPD, enquanto entidade administrativa independente com poderes de autoridade para o controlo dos tratamentos de dados pessoais, conferidos pela alínea c) do n.º 1 do artigo 57.º, conjugada com a alínea b) do n.º 3 do artigo 58.º e com o n.º 4 do artigo 36.º, todos do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados - RGPD), em conjugação com o disposto no artigo 3.º, no n.º 2 do artigo 4.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º, todos da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, que executa na ordem jurídica interna o RGPD.

II. Análise

3. O presente pedido tem por objeto o *Projeto de Regulamento de Transmissão Multimédia das Sessões da Assembleia de Freguesia de Avenidas Novas* (doravante Projeto de Regulamento) no que respeita à «filmagem e a transmissão áudio e vídeo, em direto e *online*, das sessões plenárias da Assembleia de Freguesia de Avenidas Novas» (artigo 1.º).

4. O referido Projeto de Regulamento é composto pelo texto do Regulamento e por dois anexos respeitantes à recolha da Declaração de Consentimento para o tratamento de dados (Anexo I) e da Declaração de Não Consentimento para aqueles fins (Anexo II) que visam dar cumprimento ao previsto nos n.º 3 e 4 do artigo 3.º do Projeto de Regulamento em análise, respetivamente.

5. Relativamente à transmissão na internet das reuniões de órgãos autárquicos, esta Comissão teve já oportunidade de, em geral, se pronunciar através da sua Orientação de 18 de abril de 2023, que se encontra disponível no seu sítio da internet¹.

6. Nesse documento, a CNPD destaca «[...] que a transmissão áudio e vídeo em direto e *online* das reuniões dos principais órgãos autárquicos corresponde a um tratamento de dados pessoais, nos termos das alíneas 1) e 2) do artigo 4.º do Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral sobre a Proteção de

¹https://www.cnpd.pt/media/toipux2r/2023-04-18_transmiss%C3%A3o-internet-reuni%C3%B5es-%C3%B3rg%C3%A3os-autarquicos.pdf

Dados – RGPD), por implicar a recolha e divulgação de informação relativa a pessoas singulares identificadas ou identificáveis. Essa informação compreende não apenas a imagem das pessoas, o que revela ainda o local e contexto em que se encontram em determinado momento, como também o conteúdo das suas declarações, as quais podem expor, entre outros dados pessoais, aspetos da vida privada dos declarantes ou de terceiros e revelar convicções políticas, filosóficas ou de outra natureza. 4. Nessa medida, a referida divulgação afeta, desde logo, os direitos fundamentais à imagem e à proteção dos dados pessoais (ou direito à autodeterminação informativa), e é suscetível, em função do conteúdo das declarações proferidas, de afetar o direito à reserva da vida privada – cf. n.º 1 do artigo 26.º e artigo 35.º da Constituição da República Portuguesa (CRP). Demais, pode ainda promover ou facilitar a estigmatização e discriminação das pessoas cujos dados sejam assim divulgados, tendo em conta o risco de reutilização dos dados pessoais expostos na Internet – sendo certo que a exposição da vida privada é irreversível.”, e que “6. Importa por isso, aqui, neste contexto, atender aos riscos de exposição e de reutilização indevida das imagens e das declarações proferidas pelos cidadãos nesse contexto, ponderação que deve ser feita tendo presente o regime de proteção de dados pessoais constante do RGPD e da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto».

7. Como também se refere no PAR/2024/1 desta Comissão, «*não existe atualmente, como seria desejável, uma norma legal que preveja ou discipline o tratamento de dados pessoais decorrentes da transmissão na Internet, seja em direto, seja em diferido, das intervenções em reuniões como os que estão em causa, nem tal transmissão se afigura necessária para a realização do princípio da publicidade das reuniões das assembleias municipais.*»

8. Por outro lado, o juízo de necessidade do tratamento de dados obriga a considerar o impacto ou riscos para os direitos dos titulares dos dados decorrente daquele tratamento e a sua ponderação com o grau de satisfação da finalidade da publicidade na comparação com outros meios menos impactantes de publicitação das reuniões. Porque o risco de reutilização dessas imagens e declarações proferidas para quaisquer finalidades, sem possibilidade de controlo é muito elevado quando as mesmas são disponibilizadas em rede aberta, terá de se obedecer aos princípios e regras consagradas no RGPD e encontrar-se, desde logo, o fundamento de licitude para as operações de tratamento.

9. Diga-se que o Projeto de Regulamento denota um esforço de adequação às orientações da CNPD vertidas naquele documento, o que se congratula. Ainda assim, algumas objeções devem ser dirigidas para conformação do Projeto de Regulamento com o regime da proteção de dados.

10. No que respeita ao fundamento de licitude para o tratamento de dados, o Projeto de Regulamento assumiu ser o consentimento. Quanto ao universo de titulares de dados cujo consentimento deve ser recolhido, refere-se que esse consentimento deve ser prestado «*quer pelos intervenientes que estão no exercício de funções,*

quer pelos intervenientes que estejam no exercício do direito à participação, mesmo que este último se traduza apenas na mera presença ou o assistência nas reuniões da Assembleia de Freguesia» (n.º 2 do artigo 3.º), prevendo-se, ainda, que «os trabalhadores da Junta de Freguesia que prestem apoio durante a reunião deverão dar o seu consentimento prévio e expresso, no âmbito da legislação prevista no número anterior».

11. Tais preceitos vão ao encontro do entendimento da CNPD vertido naquela Orientação, quando nela se exprimiu que o consentimento prévio e expresso de todos as pessoas abrangidas pela filmagem e transmissão aparece como única condição suscetível de legitimar o referido tratamento de dados – cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º e alínea a) do n.º 2 do artigo 9.º do RGPD em relação a todos os titulares abrangidos: aqueles que exerçam funções, cidadãos que participem ativamente ou que assistam ao ato, bem como os trabalhadores.

12. A liberdade de consentimento pressupõe uma verdadeira escolha, uma determinação autónoma e de domínio dos titulares dos dados em relação aos seus direitos, que apenas podem existir quanto o titular detenha toda a informação pertinente para tomar a decisão de consentir no tratamento dos seus dados. Como corolário deste princípio, não pode o titular dos dados ser coagido, por forma nenhuma, a dar o seu consentimento, ou sofrer quaisquer consequências negativas no caso de não consentir num certo tratamento.

13. O consentimento também não será livre se no conjunto contextual de elementos informativos a prestar ao declarante essa confusão servir uma errada representação do titular que possa ter consentido em função de propósitos que não se encontram no universo de fins a que esse consentimento, de facto, se destina.

14. Isto é, para que o consentimento seja dado de livre vontade, a pessoa tem de o poder escolher *livremente* e de poder recusar ou retirar o consentimento sem sofrer qualquer desvantagem, fáctica ou jurídica.

15. O consentimento específico haverá de só poder ser obtido quando os titulares dos dados são *especificamente* informados das finalidades previstas de utilização dos dados que lhes digam respeito, e dado de forma granular para cada um desses fins, e aferir-se a sua justificação em função de cada um.

16. Por tudo isto, exigir-se-á também que o titular dos dados deverá agir deliberadamente para consentir o tratamento dos seus dados, enquanto irradiação de um “ato positivo inequívoco”, como plasmado no artigo 4.º n.º 11 do RGPD.

17. Quanto aos trabalhadores que prestem apoio durante a reunião, não se pode deixar de notar que o relevo jurídico do seu consentimento dependerá ainda mais evidentemente do consentimento *livre*, com a faculdade de lhes ser garantida a alternativa de não serem filmados, tendo em consideração o desequilíbrio da relação

entre o empregador – ainda que público – e o trabalhador, como o Comité Europeu para a Proteção de Dados explicitou nas Diretrizes 5/2020 relativas ao consentimento na aceção do Regulamento 2026/679².

18. Ora, o Projeto de Regulamento prevê no artigo 3.º os direitos dos intervenientes no que respeita ao tratamento de dados no decurso das reuniões das Assembleias de Freguesia, referindo no número 1 que «apenas com o consentimento consciente expresso da pessoa em causa poderá ser levado a cabo o tratamento de dados a si respeitantes [...] e, no número 2, que tal consentimento deve ser prestado, quer pelos intervenientes que estão no exercício de funções, quer pelos intervenientes que estejam no direito à participação, mesmo que este último se traduza apenas na mera presença ou assistência nas reuniões da Assembleia de Freguesia», sendo omissa quanto os trabalhadores enquanto destinatários desta normas.

19. O regime relativo aos trabalhadores vem previsto no n.º 2 do artigo 4.º, aí se explicitando que «Os trabalhadores da Junta de Freguesia que prestam o apoio durante a reunião deverão prestar o seu consentimento prévio e expresso no âmbito da legislação prevista no número anterior» (sublinhado nosso).

20. Ora, o modo como se encontra redigida o preceito, pese embora a remissão (de resto indireta) para o regime de proteção de dados, poderá conduzir ao engano os trabalhadores – sobretudo dos que, como frequentemente acontece, não tenham conhecimentos sobre proteção de dados – levando-os a crer que a prestação de consentimento neste contexto constitui um dever funcional. O que não é verdade, nem pode aceitar-se.

21. Assim, por forma a clarificar que, tal como para qualquer outro titular de dados, o consentimento a prestar pelo trabalhador constitui uma manifestação de vontade livre – e portanto, uma opção sua –, sugere-se que no n.º 2 do artigo 3.º se refiram, também, os trabalhadores ou, em alternativa, se clarifique o preceituado no artigo 4.º utilizando uma norma semelhante à daquele número e artigo.

22. O papel crucial do consentimento - e seu regime, que lhe dá identidade - para o tratamento de dados é realçado, desde logo, nos artigos 7.º e 8.º da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, onde se declara, respetivamente, que, *“Todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua vida privada e familiar, pelo seu domicílio e pelas suas comunicações”* e que *“Todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de carácter pessoal que lhes digam respeito. 2. Esses dados devem ser objeto de um tratamento leal, para fins específicos e com o consentimento da pessoa interessada ou com outro fundamento legítimo previsto por lei. Todas as pessoas têm o direito de aceder aos dados coligidos que lhes digam respeito e de obter a respetiva retificação.”*

Acessíveis em https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_pt.pdf

23. Assim, como afirma o Legislador Europeu, o consentimento tem de ser livre, específico, informado e inequívoco, conceitos que, constituindo também coordenadas valorativas, exigem a sua reflexão no tratamento concreto e no respeito do recorte das suas particulares dimensões.

24. A este respeito, sugere-se que a terminologia utilizada tanto no texto do Regulamento, como nos anexos, replique o texto do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e, assim, em vez da referência a que «Apenas com o consentimento consciente e expresso da pessoa em causa» (n.º 1 do artigo 3.º), seja indicado que o mesmo deve ser «livre, específico, informado e inequívoco».

25. O Projeto de Regulamento vem acompanhado do formulário para recolha de consentimento e prestação de informação ao titular dos dados (Anexo I).

26. Do que ficou dito resulta, com absoluta clareza, que se pretendeu que o Regulamento apenas consagrasse a «filmagem e transmissão áudio e vídeo, em direto e online das sessões plenárias da Assembleia de Freguesia» (sublinhado nosso), devendo entender-se por «transmissão em direto» tal como vem definido no artigo 2.º: «a captação das sessões públicas [...] através de meios técnicos e eletrónicos e a transmissão do áudio e vídeo captados, em tempo real, através da internet».

27. Isto é, o Regulamento não prevê a possibilidade de transmissão em diferido, nem regula qualquer outro tratamento de dados pessoais que não os acima referidos.

28. No entanto, no Anexo I o titular é convocado a prestar o seu consentimento em relação à «captação, utilização e divulgação de imagem e áudio obtidas durante a realização das sessões³ da Assembleia de Freguesia (n.º1), em termos vagos, sendo (apenas) informado de que as «imagens poderão ser reproduzidas parcialmente ou na sua totalidade, através de qualquer meio de comunicação utilizado pela autarquia, exclusivamente para os efeitos decorrentes da ação da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, designadamente a recolha e divulgação de imagens/vídeo/áudio em publicações da freguesia no sítio institucional da freguesia na internet e para transmissão em direto ou diferido das reuniões da Assembleia de Freguesia através das plataformas digitais e para integração no arquivo da freguesia».

29. Ora, sendo as imagens captadas, ao abrigo do Regulamento, apenas para efeitos de transmissão em direto, em tempo real, das sessões da Assembleia de Freguesia, tal não abrange a gravação das imagens nem a sua conservação, o que, tendo em consideração aquelas finalidades, violaria o princípio da necessidade e

³ Seguramente por lapso vem referido "sessões", no plural. Tendo em consideração que o texto do Projeto refere que o consentimento dos participantes, à exceção daqueles que exercem funções, deve ser prestado para cada uma das sessões e, por outro lado, o documento contempla um campo para a inscrição da data da sessão, deverá tal referência vir no singular, referindo-se sessão.

minimização previstos no artigo 5.º do RGPD, muito menos regula a transmissão em diferido, nem regula a utilização de imagens ou som para quaisquer outras finalidades que não as previstas no seu texto.

30. Tendo em consideração o que vem sendo exposto, tal texto deve ser alterado.

31. A existir gravação, tal deveria ficar expresso também no Regulamento, devendo tal informação ser transmitida de forma clara ao titular dos dados antes da prestação do consentimento, uma vez que só desta forma pode considerar-se ser o consentimento informado.

32. Por outro lado, daqui resultaria que as transmissões das sessões da Assembleia de Freguesia não serão apenas realizadas em direto sem gravação, mas que ficarão armazenadas, podendo ser acedidas e visualizadas noutro momento. Tal situação não é objeto do Projeto de Regulamento. Caso tal ocorra, isto é, caso o objeto do Regulamento venha a ser alterado, devem ficar claramente expressas todas as finalidades.

33. Do mesmo modo, caso venha a ser essa a opção, devem prever-se os prazos de conservação, os quais devem relacionar-se com as finalidades visadas, de acordo com o princípio da necessidade. Para tal, não será suficiente a cláusula constante do formulário de recolha de consentimento, segundo o qual o titular toma conhecimento de que «o armazenamento dos dados será feito [...] pelo prazo necessário e legalmente permitido para fins de arquivo de interesse público».

34. Se o titular não souber qual é, concretamente, o prazo de conservação, não poderá, também, saber a partir de que momento poderá exercer o seu direito ao apagamento dos dados. Razão pela qual deve o documento substituir aquela formulação vaga por um prazo concreto, com indicação dos critérios que presidiram àquela determinação, como, de resto, é exigência do RGPD.

35. Nessa medida, caso venha a existir conservação de dados sustentadas por um fundamento de licitude, devem ter-se presente as medidas técnicas e de segurança que devem ser adotadas, obrigação que impende sobre os responsáveis pelo tratamento, considerando que a forma como os tratamentos são levados à prática não constitui um mero aspeto secundário do seu regime de tratamento, mas antes se incluem na materialidade do seu regime. Nesse sentido, invoca-se a matéria constante na Diretriz/2023/14 desta Comissão, urgindo a garantia do seu cumprimento.

36. Chama-se a atenção para o facto de que a consideração de interesse público enquanto fundamento de licitude deve obedecer aos pressupostos consagrados no RGPD, sem que não poderá fundamentar o tratamento (sendo que também a conservação/armazenamento integra este conceito de tratamento).

⁴ Disponível em <https://www.cnpd.pt/comunicacao-publica/noticias/diretriz-sobre-medidas-de-seguranca/>

37. Prevendo-se, pois, um armazenamento e disponibilização de conteúdos como referido no Anexo I, além de deverem ser inscritos no Regulamento, é imperioso, igualmente e desde logo, fixar-se, aí, o prazo de conservação dos dados pessoais e o que os fundamenta/justifica, bem como o modo como serão realizadas ou os fins que cada um dos “armazenamentos” servem.

38. Quanto a esta matéria exige-se, no artigo 5.º n.º1, alínea e) do RGPD, que os dados pessoais sejam «Conservados de uma forma que permita a identificação dos titulares dos dados apenas durante o período necessário para as finalidades para as quais são tratados; os dados pessoais podem ser conservados durante períodos mais longos, desde que sejam tratados exclusivamente para fins de arquivo de interesse público, ou para fins de investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos, em conformidade com o n.º 1 do artigo 89.º, sujeitos à aplicação das medidas técnicas e organizativas adequadas exigidas pelo presente regulamento, a fim de salvaguardar os direitos e liberdades do titular dos dados (“limitação da conservação”);

39. Se se estiver, pois, perante alguma dessas excecionais situações, haverá que se atender às exigências particulares do artigo 89.º do RGPD, devendo fazer-se constar no Projeto, com clareza, como é que essas exceções possam estar justificadas e como se garantem essas prossecuções de tratamento.

40. Por outro lado, o Projeto de Regulamento prevê a transmissão, «em tempo real, no site da Freguesia ou complementarmente, noutras plataformas digitais», sem que estejam especificadas quais, o que é pouco para garantir o direito de informação ao titular.

41. Recorda-se o que ficou dito nas Orientações da CNPD quanto à circunstância de a transmissão em meios que não sejam do domínio da Freguesia aumentarem a possibilidade de utilização indevida dos dados pessoais, com prejuízo para os seus titulares.

42. Note-se que é a própria Assembleia de Freguesia a alertar o titular dos dados – e bem - para o risco de reutilização e difusão por terceiros das imagens transmitidas, risco que, inevitavelmente, será potenciado caso a transmissão não ocorra apenas em direto e seja transmitida através de canais que não sejam do domínio da Freguesia.

43. Mas, mais: mesmo que o Regulamento previsse a possibilidade de transmissão em diferido e em plataformas distintas do sítio da Freguesia, ainda assim estar-se-ia perante uma violação do RGPD, na medida em que aquele instrumento normativo impõe que o consentimento seja prestado para uma determinada finalidade específica e determinada, o que implica que, havendo finalidades distintas, o consentimento deve ser prestado em relação a cada uma delas. Dito de outro modo, deve ser colhido o consentimento autónomo para cada uma das finalidades, permitindo que o titular dos dados possa consentir independentemente para

cada uma dessas finalidades, que o mesmo é dizer possa consentir para uma, mas não para outra, ou outras das finalidades.

44. Isto é, ao exigir que o consentimento seja prestado para uma finalidade específica, determinada, o RGPD impõe uma granularidade que impõe a recolha do consentimento independente para cada uma das finalidades visadas.

45. Tal não acontece no Anexo I, que constitui o formulário para recolha do consentimento, uma vez que no n.º 1 se requer apenas o consentimento para a captação, utilização e divulgação de imagens e áudio obtidos durante a realização de determinada reunião, mas no n.º 2 se informa o titular de que «as imagens poderão ser reproduzidas parcialmente ou na sua totalidade, através de qualquer meio de comunicação utilizado pela autarquia, exclusivamente para os efeitos decorrentes da ação da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, designadamente a recolha e divulgação de imagem/vídeo/áudio em publicações da freguesia, no sítio institucional da freguesia na internet e para a transmissão em direto ou diferido das reuniões da Assembleia de Freguesia através de plataformas digitais e para integração no arquivo da freguesia».

46. Tais finalidades exorbitam em absoluto a finalidade da captação e transmissão de imagens identificadas no artigo 1.º do Projeto de Regulamento em análise, e mesmo as finalidades para que foi recolhido o consentimento, previstas no n.º 1 do Anexo I, correspondendo, na verdade, a uma verdadeira e incondicional alienação do direito à imagem, não consentido e por tempo indeterminado, constituindo uma violação clara do RGPD e do direito do titular ao domínio sobre os seus dados, e que não pode ocorrer.

47. Assim, caso se pretenda utilizar os dados pessoais para outras finalidades que não as previstas no Projeto de Regulamento, devem estas estar suficientemente enquadradas e conformes ao regime de proteção de dados e, particularmente, deve o consentimento ser expresso em relação a cada uma dessas finalidades individualmente. Neste caso, haverá que transmitir aos respetivos titulares todas as informações exigidas nos termos do artigo 13.º, incluindo o prazo de conservação dos dados, o qual deve ater-se ao exclusivamente necessário ao cumprimento das finalidades para que foi efetuada a recolha, devendo ainda indicar os critérios que presidiram ao estabelecimento desse prazo.

48. Sem o que tal tratamento será ilícito e não poderá ocorrer.

49. No número 3 do referido formulário para recolha do consentimento (Anexo I) pretende cumprir-se o dever de informação exigido pelo RGPD quando os dados sejam colhidos junto do titular. A este respeito, não se compreende a referência ao artigo 22.º do RGPD, que tem como epígrafe “Decisões individuais automatizadas, incluindo definição de perfis”. De facto, esta referência causa perplexidade, por não ser de admitir que a

Freguesia pretenda proceder/justificar qualquer decisão individual automatizada tomada a partir dos dados recolhidos neste contexto. Assim, sugere-se que para clareza da informação seja eliminada aquela referência.

50. No documento de recolha do consentimento deve estar previsto, de forma clara, o direito de revogar o consentimento como previsto no n.º 3 do artigo 7.º do RGPD, devendo ser «tão fácil de retirar como de prestar», o que se encontra omissa, informando-se o titular dos dados que a revogação do consentimento não afeta a licitude das operações de tratamento que, entretanto, tenham sido realizadas ao abrigo desse consentimento.

51. Finalmente, afigura-se criticável a formulação adotada no Formulário para recolha do consentimento, onde se prevê que, por via do consentimento, o titular dos dados renuncia «[...]a quaisquer direitos ou compensação que desta utilização possa eventualmente resultar.»

52. Como também se disse supra, em sede de consentimento não se poderá confundir o ato de consentimento que eventualmente seja dado pelo titular dos dados para «captação utilização e divulgação de imagens e áudio obtidos durante a realização das sessões da Assembleia de Freguesia» aproveitando, em bloco e com o mesmo ato volitivo positivo, para se procurar que aquele renuncie, também, a outros direitos que inequivocamente lhe assistem, e que assumem diferente natureza. Remete-se, neste ponto, para o que se disse quanto aos princípios que devem regular o consentimento livre.

53. Ademais, afigura-se essa renúncia como ilícita.

54. Haverá de se ter presente que o artigo 82.º do RGPD estabelece um regime imperativo de direito de indemnização, que corresponde a uma tutela subjetiva própria em sede de direitos fundamentais, que reflete o previsto no artigo 47.º da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia.

55. De resto, esse artigo não deixa qualquer regime de discricionariedade aos Estados Membros destinatários que permitam o seu afastamento, e goza de aplicabilidade direta no ordenamento jurídico português, representando normas obrigatórias, podendo ser invocado diretamente perante os tribunais nacionais.

56. Todavia, ao mesmo resultado se chegaria se se apreciasse esta questão na perspetiva de direito de origem exclusivamente interna, já que as várias situações que podem dar origem a responsabilidade não são uniformes e podem nascer de variados factos originadores dessa responsabilidade, envolvendo ou não participações de terceiros que não este particular responsável pelo tratamento, pelo que tal renúncia, por indeterminação de objeto, padeceria de vício.

57. Prevê-se que de acordo com as condições do local e das possibilidades técnicas, «os serviços responsáveis pela transmissão adotarão medidas que tornem a captação de imagens dos cidadãos o mais residual e menos

intrusiva possível, mantendo sempre que possível os cidadãos fora do plano de filmagem e de transmissão» (n.º 6 do artigo 3.º).

58. Esta norma encontra-se prevista na sequência da que refere a possibilidade de não consentir no tratamento de dados, mais precisamente, da que estabelece que o não consentimento deve ser documentado através de declaração escrita conforme o anexo II (n.º 4 do artigo 3.º) e que não implica qualquer limitação ao exercício do direito à participação do cidadão, o que pode indiciar que se vise, precisamente, os cidadãos que não prestaram consentimento.

59. Que se pretenda que a captação de imagem e som seja «a mais residual e menos intrusiva possível» parece ser uma opção sensata em relação aos cidadãos que tenham consentido na captação de imagem e som, mas não serve, seguramente, para aqueles que não consintam em tal tratamento.

60. Quanto a estes, deve a Freguesia ser capaz de garantir existência de uma zona não abrangida pela captação de imagem, sob pena de se estar a ignorar a inexistência de fundamento de licitude nesse caso.

61. E, isto, apesar de vir prevista a possibilidade de suspensão da transmissão quando um cidadão pretenda intervir não tendo consentido na filmagem e transmissão áudio e vídeo.

Uma última nota em relação ao Anexo II, relativo à tomada da declaração de não consentimento.

62. Se bem que desnecessária para a salvaguarda dos direitos dos cidadãos, entendeu a Assembleia de Freguesia exigir aos cidadãos que declarem o seu não consentimento para o tratamento de dados pessoais. De facto, o RGPD faz depender o tratamento da existência de um fundamento de licitude – no caso, o consentimento – pelo que, não havendo consentimento, não pode haver tratamento de dados, seja a imagem, seja a voz, pelo que exigir este documento se mostra inútil.

63. O Projeto de Regulamento não diz qual a consequência se o cidadão se recusar a prestar tal declaração que, nos termos do RGPD e Lei de execução do RGPD, não é exigível: ficará o cidadão impedido de participar na reunião? Este aspeto deve ficar absolutamente claro no Projeto e no texto do Formulário para Recolha do Não Consentimento.

64. No entanto, devem os cidadãos ser informados de que, apesar de não terem consentido no tratamento dos seus dados, caso os mesmos sejam fortuitamente tratados, os mesmos serão eliminados, devendo ainda ser informados dos seus direitos nesse caso e como poderão os mesmos ser exercidos.

65. Valem, neste contexto, as observações acima plasmadas sobre a eliminação da referência ao artigo 22.º do RGPD.

III. Conclusão

66. Nos termos e com os fundamentos expostos, a CNPD recomenda que:

- a. Seja clarificado no Projeto de Regulamento se apenas haverá transmissão em direto ou se haverá possibilidade de transmissão em diferido.
- b. Caso se mantenha a atual opção de apenas haver transmissão em direto, deve eliminar-se do formulário de recolha de consentimento qualquer referência à possibilidade de transmissão em diferido, o mesmo se diga quanto à manutenção de imagens para outros fins diversos dos explicitados no Projeto de Regulamento.
- c. Caso se pretenda prever a possibilidade de transmissão em diferido, deve essa possibilidade constar no texto do Projeto de Regulamento e ser pedido consentimento também para essa finalidade, autonomizada em relação ao consentimento a prestar para transmissão em direto.
- d. Caso venha a pretender-se que no documento seja tomado o consentimento do titular para várias finalidades, devem estas estar autonomizadas, garantindo-se que o consentimento do titular incide, de forma independente e livre, sobre cada uma das finalidades em separado.
- e. Corrigir a referência ao artigo 22.º do RGPD, constante do número 4 do modelo para prestação de consentimento do Projeto de Regulamento.
- f. Inscrever, no Projeto de Regulamento e no documento para prestação de consentimento, o direito a revogar o consentimento dos titulares de dados, de acordo com o n.º 3 do artigo 7.º do RGPD:
- g. Eliminar a expressão “[...] renunciando, desde já, a quaisquer direitos ou compensações resultantes dessa utilização” constante no modelo de declaração de consentimento prevista no Anexo I do Projeto de Regulamento.

Aprovado na reunião de 21 de janeiro de 2025

Paula Meira Lourenço (Presidente)

Assinado por: **PAULA CRISTINA MEIRA LOURENÇO**
Data: 2025.01.21 19:41:21+00'00'
Certificado por: **Diário da República**
Atributos certificados: **Presidente - Comissão Nacional de Proteção de Dados**

